

토지거래허가구역 실거주 유예 확대 조치, 5월 29일부터 시행된다

- 지난 2월 조치와 동일하게 매수자는 무주택자, 실거주 유예는 최대 2년
- 5.22(금) 차관회의, 5.26(화) 국무회의를 거쳐 5.29(금) 시행령 개정·시행 예정

- 국토교통부(장관 김윤덕)는 세입자 있는 주택 전체로 토지거래허가구역 실거주 유예를 확대하기 위한 「부동산거래신고법 시행령」 개정안이 이번 5월 22일(금) 차관회의, 5월 26일(화) 국무회의를 거쳐 5월 29일(금) 공포·시행될 예정이라고 밝혔다.
- 이번 개정은 지난 5월 12일 발표된 ‘세입자 있는 주택 전체로 토지거래허가구역 실거주 유예 확대’의 후속 조치로서, 구체적인 내용은 지난번 5월 12일 발표된 내용과 동일하다.

【 실거주 유예 확대(‘26.5.12 발표) 세부 내용 】

- **(신청 기한)** ‘26.12.31일까지 토지거래허가 신청
- **(매도자)** ‘26.5.12일 당시 임대 중인(또는 전세권이 설정된) 주택 소유자
- **(매수자)** ‘26.5.12일부터 계속 무주택을 유지한 자(세대 기준)
- **(취득 기한)** 허가 받은 이후 4개월 내에 주택 취득(등기)
- **(유예 기간)** ‘26.5.12일 당시 체결된 임대차계약상의 최초 계약종료일까지 유예
(※ 늦어도 ‘28.5.11일까지는 실거주를 위해 입주 필요)

- 세입자 있는 주택을 매매하면서 실거주 유예를 적용 받고자 하는 매도·매수인은 5월 12일 발표된 실거주 유예 확대 조치의 적용 요건을 준수하여 5월 29일부터 관할관청에 토지거래허가를 신청하면 된다.

- 국토교통부 김윤덕 장관은 “이번 5월 12일 조치는 지난 2월 12일*에 시행된 실거주 유예 조치 대상이 일부 다주택자에만 적용되는 등 형평성 문제를 해소하기 위한 것으로, 갭투자를 불허한다는 원칙 하에 실거주 유예 조치를 시행하는 것”이라며.

* “다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예 종료 및 보완 추진”(‘26.2.12 보도)

- “이번에도 지난 2월 12일 조치와 동일하게 매수자를 무주택자로 한정하고, 실거주 유예기간도 발표일로부터 최대 2년까지로 하는 등 정책 일관성을 가지고 추진해나가고 있다.” 고 밝혔다.

담당 부서	국토교통부 토지정책관 토지정책과	책임자	과 장 한정희 (044-201-3398)
		담당자	사무관 윤상원 (044-201-3439)
			사무관 이영주 (044-201-3402)